

1500088-03.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... duas condenações de roubo e uma de tráfico. Reitera que não foi usada arma de fogo, motivo pelo qual a vítima ainda tentou reagir e entrar no carro, mas não conseguiu.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficaram devidamente comprovado o delito de roubo imputado ao réu, previsto no artigo 157, caput, do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500088-03.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2004366/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22291444 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 52/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2004366 - 11º D.P. CAMPINAS, 52/22/942 - 11º D.P. CAMPINAS, 2004366/2022 - 11º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO LUIZ DA COSTA ORSIM

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Renato Luiz da Costa Orsim, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta de 12h50min, na Rua Elen Jane de Camargo Perez, altura do nº 84, no Jardim São Pedro, nesta Cidade e

Comarca de Campinas/SP, o acusado subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima, "C.P.", subtraiu para si o veículo VW/Novo Gol 1.0, de cor prata, de placas AZY-7001/Curitiba-PR, 21 (vinte e um) sacos de ração e medicamentos, um aparelho de telefone celular da marca "Samsung" e a quantia de R\$ 150,65 (cento e cinquenta reais e sessenta cinco centavos), bens pertencentes ao ofendido.

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); boletim de ocorrência (págs. 17/20); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 21), declaração de reconhecimento (pág. 12) e relatório (págs. 71/72).

Recebida a denúncia em 19 de janeiro de 2022 (págs. 96/97), o acusado foi devidamente citado (pág. 110) para apresentar resposta à acusação, o que fez através da Defensoria Pública (págs. 113/116). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Quanto à aplicação da pena, observância da confissão, maus antecedentes e reincidência específica, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento inicial da pena.

A defesa pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da qualificadora da arma de fogo e fixação do regime diverso do fechado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, reconhecimento auto de exibição, apreensão e de entrega.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "C.P.", em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, estava trabalhando para um aplicativo de entregas para pet shops quando foi abordado por um indivíduo armado, revólver prateado com ferrugens. Na abordagem, o acusado anunciou o assalto e obrigou que a vítima saísse do automóvel e entregasse o celular, ainda sendo ameaçado após perguntar se poderia ficar com o celular, o réu disse "eu te mato se não entregar". Foi agressivo e apontou a arma de fogo para sua barriga, fazendo com que lhe entregasse o celular, evadindo-se em seguida conduzindo o veículo da vítima. Em sequência, a vítima pediu ajuda e acionou a Polícia e sua esposa para lhe buscar. Chegando em sua residência, foi informado pela equipe policial que seu veículo havia sido abandonado na via pública, sem a carga e equipamento de som. Sua esposa rastreou o aparelho celular e passou as coordenadas para os agentes públicos. A equipe policial localizou o celular em cima do telhado de uma casa e, no interior dela, os objetos roubados foram localizados. Por fim, o acusado foi reconhecido na delegacia e todos seus pertences roubados foram devolvidos.

Em juízo, declarou que trabalhava fazendo entregas por aplicativo e, na data dos fatos, estava trabalhando quando em uma residência a proprietária não estava e

solicitou para que fosse na casa de sua mãe algumas ruas acima. Efetuou a entrega com a mãe da cliente e, ao abrir a porta do carro, foi abordado. A princípio, não tinha visto a arma, mas que o acusado a encostou em sua barriga, pedindo a chave e o celular. Notou que a arma de fato era verdadeira. No celular havia rastreador, o que permitiu a locação dos bens e do acusado, conseguindo recuperar toda a carga. Reconheceu trata-se de arma de fogo pelo fato de ter sido atirador anteriormente. Em juízo, não reconheceu o acusado.

A testemunha Paulo Rocha Silva, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, esclareceu que, na data dos fatos, se deslocava a uma ocorrência de roubo e no caminho avistaram um indivíduo abandonando um automóvel e fugindo. Buscaram informações sobre o carro e constataram que era produto de roubo, assim, optaram por abordar o indivíduo que havia fugido e estava a poucos metros de distância. Em revista pessoal, foi encontrada a chave do veículo e R\$150,00 (cento e cinquenta reais); ao ser indagado, o acusado confessou o delito e ainda afirmou que dispensou a arma de fogo utilizada na via pública.

A testemunha Pedro Lucas Pinheiro, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, explicou que a equipe foi acionada para atender a ocorrência de um roubo e que havia o rastreamento do aparelho celular da vítima. Seguiram as coordenadas recebidas e encontraram uma residência. Nela, foram recebidos por Alan e por uma fresta visualizaram inúmeros sacos de ração, a carteira da vítima e a carga na entrada da casa. Com o sinal do celular foram levados até a casa dos fundos, onde encontraram o aparelho celular da vítima no telhado, assim como, o aparelho de som, uma pochete com 97 (noventa e sete) porções de cocaína e 17 (dezesete) porções de crack, além de, quatrocentos reais em dinheiro e a maior parte da carga de ração. Por fim, a esposa do morador da casa dos fundos disse que ele chegou, deixou os objetos, jogou algo no telhado e saiu logo em seguida.

A testemunha Diego Lucas Benzatti Pero, policial militar, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos de modo coerente e coeso com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, declarou que, na data dos fatos, foram chamados para uma ocorrência na qual dois indivíduos teriam cometido roubo e, pelo rastreador do celular da vítima, localizaram o endereço do acusado Renato. Na residência, visualizaram alguns pacotes e foram recebidos por Alan, que permitiu a entrada dos policiais e afirmou não ter conhecimento de nada. Ao avaliarem os pacotes viram que os documentos presentes eram da vítima, se dirigiram a residência de Renato que seria nos fundos e foram recebidos pela esposa do réu, que permitiu a entrada dos policiais, ao revistarem a casa encontraram o celular da vítima e diversos pacotes, inclusive drogas, mas a esposa afirmava não saber de nada. Localizaram o réu algumas ruas acima que confessou o delito. Renato teria acabado de abandonar o veículo; afirmou que estava com uma arma falsa que foi dispensada. Renato afirmou, ainda, que um indivíduo teria o levado ao local mas o único acusado reconhecido foi Renato, afirmando que sua única intenção era roubar e por isso a arma era falsa.

O acusado Renato Luiz da Costa Orsim, perante autoridade policial, alegou que na data dos fatos estava passando por necessidades e ia tentar roubar um caminhão que fazia entregas no mercado; todavia, o caminhão demorou e optou por roubar a vítima, que estava sozinha. No momento, estava com uma réplica de arma de fogo e quando fugiu a jogou pela janela. Após o roubo, parou em sua residência e descarregou os itens, deixando algumas coisas na frente da casa de Alan; todavia, ele não participou do delito. Por fim, confessou o roubo, como também, o celular no telhado, entretanto, afirmou que a droga encontrada não possuía nem a ele nem a Alan.

Em juízo, confessou o delito. Relatou que utilizou um simulacro e está arrependido. Afirmou que a vítima conseguiu recuperar tudo. Tem filhos e deseja uma pena mais

branda, uma vez que sempre colaborou com a Justiça. Possui duas condenações de roubo e uma de tráfico. Reitera que não foi usada arma de fogo, motivo pelo qual a vítima ainda tentou reagir e entrar no carro, mas não conseguiu. Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficaram devidamente comprovado o delito de roubo imputado ao réu, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Como se vê, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça contra a vítima, "C.P.", subtraiu para si o veículo VW/Novo Gol 1.0, de cor prata, de placas AZY-7001/Curitiba-PR, 21 sacos de ração e medicamentos, um aparelho de telefone celular da marca "Samsung" e a quantia de R\$ 150,65 (cento e cinquenta reais e sessenta cinco centavos), bens pertencentes ao ofendido.

Neste azo, a acusação ao réu encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Em que pesem os argumentos tecidos pelo ilustre representante do Ministério Público, a qualificadora da arma de fogo não restou configurada. Observa-se que a arma de fogo não foi localizada e o réu negou a sua utilização, aduzindo que o objeto utilizado ser trava de um simulacro. A narrativa da vítima não se revestiu de meio apto para afastar a argumentação do acusado que, desde a fase policial, colaborou para o esclarecimento dos fatos. Em juízo, mesmo após, taxativamente, não ser reconhecido pela vítima, confessou os fatos.

Frisa-se que a vítima, embora tenha consignado que possui conhecimento sobre armamentos, relatou ter identificado que o objeto que o réu trazia em punho era uma arma de fogo. Nota-se que em momento de extrema tensão e sob ameaças, teria conseguido perceber a diferença e identificado a arma. Todavia, em juízo, de forma serena e sem interferência, por mais de uma vez, não conseguiu reconhecer o acusado, sendo taxativo ao indicar terceira pessoa com sendo a autora do delito. Nessa linha, necessária cautela no que concerne ao reconhecimento pela vítima acerca da arma de fogo.

Sobrevindo dúvida quanto à dinâmica dos fatos, esta dever ser interpretada em favor do acusado.

Elucida a doutrina: "O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento de valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, 8ª edição. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 48).

Assim, a interpretação acerca da aplicação da qualificadora deve ser atentar ao caso concreto, não podendo ser reconhecida. Reitera-se, ainda, o caráter colaborativo do acusado que, mesmo a ausência de reconhecimento pela vítima, confessou os fatos.

Vide, o crime de roubo previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo.

Registre-se, ainda, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar, este foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado e apreensão dos bens subtraídos, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266).

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Insta consignar que, a vítima, perante a autoridade policial, reconheceu o acusado como autor do delito (pág. 12). Em juízo, embora não tenha reconhecido reconheceu o réu como autor do delito, sendo dispensado pela defesa a apresentação de outros detentos com características semelhantes as do acusado.

Nesta diretriz: “no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Não bastasse, o réu confessou a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual. Os policiais, por sua vez, encontraram a res furtiva porque o celular da vítima, com rastreador, foi levado, sendo os bens localizados na casa do réu, o veículo, por sua vez, foi encontrado por ter o réu

indicado o local onde este se encontrava.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO- RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

Neste sentido, há o seguinte: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da

vigilância da vítima. [...] (AgRg no RESp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

A empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda aos supracitados tipos penais e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e à gravidade do delito, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processos: 0032858-48.2014.8.26.0114 - págs. 39/40 e Processo 0069666-04.2004.8.26.0114 - Págs. 40/41), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência específica (Processo 0012244-32.8.26.0114 - pág. 39). Realmente, interpretando a norma do art. 197 do Cód. de Processo Penal, o Col. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais (STF, 2ª T., Rec. Crim. 1.312/RJ, rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371). Não obstante a reincidência específica deva ser mais severamente punida, certo é que no presente caso o réu efetivamente colaborou com a busca da verdade real.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de CONDENAR o acusado RENATO LUIZ DA COSTA ORSIM ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, ante o quantum de pena aplicado, gravidade do delito cometido, antecedentes criminais e reincidência específica, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceram preso durante a instrução e persistem os motivos que determinaram a custódia cautelar.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Cumprе esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes, mormente quando praticado em concurso e com restrição

de liberdade da vítima. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

“Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade.” (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas mantidas – Regime escorreitamente fixado – Impossibilidade de detração – A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo – Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.

(Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência específica.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA